

Ein Kampf, der nicht nur Polizisten demoralisiert Kaum abgeschoben, reisen manche Ausländer einfach wieder nach Deutschland ein. Ein neuer Beschluss des Bundesv....

Ein Kampf, der nicht nur Polizisten demoralisiert; Kaum abgeschoben, reisen manche Ausländer einfach wieder nach Deutschland ein. Ein neuer Beschluss des Bundesverfassungsgerichts verdeutlicht den immensen Aufwand. Kein Wunder, dass sich nicht immer genug Beamte finden, die bei diesem absurden Karussell mitmachen

Die Welt

Donnerstag 6. November 2025

Copyright 2025 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: FORUM; LEITARTIKEL; S. 7; Ausg. 215

Length: 954 words

Byline: Fatina Keilani

Body

Abschiebungen sind mühsam: Sie scheitern häufiger als sie gelingen und verursachen dazu hohe Kosten. Sie scheitern an fehlenden Papieren, rücknahmeunwilligen Herkunftsländern und Menschen, die untertauchen oder plötzlich ein Attest vorlegen. Jedes Mal wird ein Flieger gechartert, werden Beamte der Bundespolizei bereitgestellt. Wie das im Einzelnen abläuft, lässt sich in einem der jüngsten Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts zur Abschiebungshaft nachlesen, ist aber nichts für Steuerzahler mit schwachen Nerven.

Dort werden die Schritte am konkreten Fall beschrieben: Die Ausländerbehörde plant die Abschiebung einer mehrfach straffällig gewordenen Slowakin für den 3. September 2020 und bucht bei der Bundespolizei Begleitung. Um die Abschiebung zu sichern, fragt sie bei der Justizvollzugsanstalt nach einem Haftplatz und reserviert ihn. Die Haftanstalt bestätigt. Als Nächstes kontaktiert die Ausländerbehörde das Amtsgericht, um eine entsprechende richterliche Anordnung zu bekommen. Das Gericht macht einen Termin und lädt einen Dolmetscher für die Sprache Slowakisch. Die Ausländerbehörde stellt auch ein Transport-Ersuchen an die Polizei, um die Frau zu fahren. Die Frau wird am 25. August bei einer Vorsprache in der Ausländerbehörde festgenommen und in den Polizeigewahrsam gebracht. Noch am selben Tag wird sie zu dem Gerichtstermin gebracht, wo die Anordnung für Abschiebungshaft ergeht.

Sie kommt in Haft und wird planmäßig am 3. September 2020 abgeschoben. Fun fact: Das Ganze hatte im Dezember 2019 schon einmal stattgefunden; im Januar 2020 reiste sie einfach wieder nach Deutschland ein. Wegen der zweiten Abschiebung erhob sie Verfassungsbeschwerde und bekam am Dienstag Recht. Und zwar wegen der Reihenfolge. Ihre Festnahme hatte vor dem Gerichtstermin stattgefunden. Aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts hätte genug Zeit bestanden, bei einer geplanten Abschiebung den richterlichen

Ein Kampf, der nicht nur Polizisten demoralisiert Kaum abgeschoben, reisen manche Ausländer einfach wieder nach Deutschland ein. Ein neuer Beschluss des Bundesv....

Beschluss zur Haft vorher einzuholen. Und nun rechnen Sie den Aufwand und die Kosten mal hoch auf die Gesamtzahl der Abschiebungen in Deutschland.

Rechtsstaatlich ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sicherlich sauber, denn eine Ingewahrsamnahme ist nun einmal Freiheitsberaubung und bedarf einer Grundlage. Doch in der Praxis rüttelt diese Entscheidung an der täglichen Routine von Ausländerbehörden und Amtsgerichten. Das Dublin-System wird durch die Beschlüsse noch schwergängiger, als es ohnehin schon ist. Im Kern besagen die Beschlüsse vom Dienstag: Jede geplante Abschiebung oder Dublin-Überstellung muss rechtzeitig beim Amtsgericht beantragt werden, spontane Festnahmen ohne Beschluss sind nur in echten Ausnahmefällen zulässig, und organisatorische Bequemlichkeit (Richter nicht erreichbar) schützt nicht vor Rechtswidrigkeit.

Die anderen beiden Beschwerdeführer waren eritreische Asylbewerber, für die eigentlich Italien zuständig ist, also Dublin-Fälle. Das Dubliner Übereinkommen regelt, welches Mitgliedsland für einen Asylantrag zuständig ist. Das Verfahren ist ein Monstrum der Ineffizienz und bürokratisch bis zur Selbststrangulation. Die Erfolgsraten sind niedrig. Zudem hat jeder Asylbewerber das Recht, gegen den Überstellungsbescheid zu klagen, was auf Jahre seinen Verbleib in Deutschland sichert. Dublin produziert massenhaft Verwaltungsakte, aber nur wenige tatsächliche Überstellungen.

Die Linksfraktion im Bundestag fragt regelmäßig die deprimierenden Zahlen ab. Sie lassen erkennen, wie ineffektiv das System ist: Im Jahr 2024 wurden 5827 Personen von Deutschland aus in andere EU-Mitgliedstaaten überstellt. Dem standen 4592 Überstellungen nach Deutschland gegenüber. Per Saldo hat Deutschland also nur gut 1200 Akten weniger und für diese Erkenntnis aber fast 75.000 Verfahren zur Klärung der Zuständigkeit durchgeführt. Lächerlich.

Europaweit wurden laut Eurostat mehr als 150.000 Dublin-Ersuchen gestellt, aber nur gut 16.000 tatsächlich umgesetzt. Der Rest verlief im Verwaltungsleerlauf Fristen verstrichen, Betroffene tauchten unter, Gerichte stoppten Verfahren. Das bezahlt alles der Steuerzahler. Das Verfahren bringt nicht nur nichts, die Ineffizienz kostet sogar Menschenleben. Im August 2024 bezahlten drei Menschen für das Behördenversagen mit dem Leben, acht weitere trugen teilweise lebensgefährliche Verletzungen davon, weil das Land seine Pflicht nicht erfüllt hatte, den Solingen-Attentäter Issa al-H. nach Bulgarien abzuschieben. Der Syrer war im August 2024 in der Innenstadt von Solingen bei einem Stadtfest für Vielfalt auf seine Opfer losgegangen. Er hätte nicht mehr in Deutschland sein sollen. Issa al-H. war ein Dublin-Fall. Im September wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, der Verurteilte hat Berufung eingelegt. Es gibt weitere ähnliche Fälle.

Das Dublin-System verhinderte lange auch die Zurückweisung an den Grenzen. Bis zum Regierungswechsel wurde es so gehandhabt: Jeder wurde nach Deutschland eingelassen, der an der Grenze das Wort Asyl sagte, und dann erst wurde geklärt, welcher Dublin-Staat für ihn zuständig war. Wurde sein Fingerabdruck in der europäischen Kartei gefunden, begann der Versuch der Rücküberstellung. Wenn nicht, begann ein Asylverfahren. Wurde der Antrag abgelehnt, blieb die Person de facto trotzdem. Im Laufe des kommenden Jahres tritt nun das neue europäische System namens Verordnung über Asyl und Migrationsmanagement (AMM Verordnung) in Kraft. Das Ziel ist ein gerechteres, effizienteres und solidarischeres System zur Zuständigkeit und Verteilung von Asylsuchenden in der EU. Es droht allerdings schon jetzt, ähnlich ineffizient zu werden wie das Dublin-Verfahren.

Fristen verstrichen, Betroffene tauchten unter, Gerichte stoppten Verfahren

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Ein Kampf, der nicht nur Polizisten demoralisiert Kaum abgeschoben, reisen manche Ausländer einfach wieder nach Deutschland ein. Ein neuer Beschluss des Bundesv....

Journal Code: DWBE-HP

Subject: ABSCHIEBUNG (91%); GERICHTSBESCHLÜSSE & VERFÜGUNGEN (91%); VERHAFTUNGEN (91%); RICHTER (89%); BEAMTE (89%); GERICHTSPROZESSE (76%); DEUTSCHER BUNDESTAG (72%); POLITISCHES ASYL (89%); RECHTSSTAATLICHKEIT (76%); GEFÄNGNISSE (89%); POLIZEIKRÄFTE (91%); GERICHTSHÖFE (91%); OBERSTES GERICHT (91%); EUROPÄISCHE UNION (70%)

Geographic: DUBLIN, IRLAND (90%); ASMERA, ERITREA (52%); EU-MITGLIEDSTAATEN (79%); ITALIEN (58%); DEUTSCHLAND (91%)

Load-Date: November 5, 2025

End of Document